



P U T U S A N

No. 49 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SITI FATIMAH;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 Januari 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Otista 97, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan ;

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa SITI FATIMAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi antara bulan Nopember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 - 2012 atau setidaknya-tidaknya antara dalam antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jalan Erlangga-Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa Siti Fatimah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Duta Bangsa Cabang Jember mulai bulan Juli tahun 2009 sampai bulan Februari tahun 2011 sebagai karyawan Administrasi dan Keuangan dengan tugas melakukan pencatatan transaksi, keluar masuk uang, menerima pembayaran dari konsumen dan menyetorkan ke Perusahaan dengan gaji / upah yang dibayarkan oleh Perusahaan tiap bulannya ;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri tanpa memberitahukan kepada atasannya ataupun pihak perusahaan, yaitu dengan cara :

- Menyetorkan dan mencatatkan sebagian pembayaran oleh nasabah atas pembelian paving stone di CV. Duta Bangsa Cabang Jember yang telah diterima Terdakwa baik secara tunai atau yang ditransfer ke nomor Rekening Terdakwa ;
- Menjual paving melebihi harga yang ditentukan perusahaan terhadap pembeli yang membeli tunai namun oleh Terdakwa disetorkan sesuai dengan harga sewajarnya ;
- Menerima pembayaran dari konsumen apabila konsumen tersebut tidak membayar tunai pada perusahaan sebagai fee padahal fee tidak ada ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perusahaan CV. Duta Bangsa Cabang Jember telah dirugikan sebesar Rp54.520.000,- (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. An. Bpk. BUDI sebesar Rp800.000,-
2. An. Ibu YULI sebesar Rp30.000.000,-
3. An. Bpk. SAMSUL sebesar Rp3.000.000,-
4. An. Bpk. Zaenal Fanani sebesar Rp2.875.000,-
5. An. Bp. Wahyudi sebesar Rp800.000,-
6. An. Bpk. SYAIFUL Rp19.000.000,-

Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp54.520.000,- (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakannya dalam berita acara Pemakaian uang, kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU :

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SITI FATIMAH pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut diatas, ia Terdakwa SITI FATIMAH dengan sengaja dan melwan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV.Duta Bangsa Cabang Jember, selanjutnya pada hari yang sudah tidak di ingat lahi tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut menggunakan uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri tanpa memberitahukan kepada atasannya ataupun pihak perusahaan, yaitu dengan cara :

- Menyetorkan dan mencatatkan sebagian pembayaran oleh nasabah atas pembelian paving stone di CV. Duta Bangsa Cabang Jember yang telah diterima Terdakwa baik secara tunai atau yang ditransfer ke nomer rekening Terdakwa ;
- Menjual paving melebihi harga yang ditentukan perusahaan terhadap pembeli yang membeli tunai namun oleh Terdakwa disetorkan sesuai dengan harga sewajarnya ;
- Menerima pembayaran dari konsumen apabila konsumen tersebut tidak membayar tunai pada perusahaan sebagai fee padahal fee tidak ada ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perusahaan CV. Duta Bangsa Cabang Jember telah dirugikan sebesar Rp54.520.000,- (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. An. Bpk. BUDI sebesar Rp800.000,-
2. An. Ibu YULI sebesar Rp30.000.000,-
3. An. Bpk. SAMSUL sebesar Rp3.000.000,-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. An. Bpk. Zaenal Fanani sebesar Rp2.875.000,-
5. An. Bpk. Wahyudi sebesar Rp800.000,-
6. An. Bpk. SYAIFUL Rp19.000.000,-

Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 54.520.000,- dan menyatakannya dalam Berita Acara Pemakaian uang, kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH terbukti besalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI FATIMAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kerja atas nama SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar blangko aplikasi penerimaan karyawan CV. Duta bangsa atas nama SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar penerimaan gaji karyawan terakhir atas nama SITI FATIMAH;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Kas tertanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangani SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang pembayaran paving konsumen oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai tertanggal 29 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemakaian uang pembayaran paving oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai tertanggal 29 Januari 2011;
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang perusahaan secara pribadi oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai 6000 tertanggal 7 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Toko Sejati Jaya tertanggal 29 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar pengembalian uang pembayaran paving oleh Toko Sejati Jaya dari SITI FATIMAH kepada NURIL tertanggal 29 Januari 2011 ;
- 4 (empat) lembar foto copy (dilegalisir) oleh CV. Duta Bangsa) buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Toko Sejati Jaya yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran oleh konsumen atas nama Bapak Budi tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak BUDI yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Bapak BUDI atas tagihan senilai Rp26.739.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Bapak BUDI atas tagihan senilai Rp.45.493.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH
- 2 (dua) lembar berita acara pembayaran oleh konsumen atas nama Ibu YULI tetanggal 9 Nopember 2011 ;
- 8 (delapan) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku Kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Ibu YULI yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BCA atas penyetoran uang oleh YULIA M ke rekening atas nama SITI FATIMAH dengan nomor rekening 333-0148097 senilai Rp40.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 September 2010 atas nama konsumen YULI atas tagihan senilai Rp8.987.500,- yang dutanda tangani oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atas piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp17.158.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 5 Januari 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp2.730.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 21 Desember 2010 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp37.800.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp11.878.425,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 05 Januari 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp7.386.250,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 13 Juni 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp5.118.750,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Samsul Balung kulon tertanggal 21 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian paving dari Bapak H. Samsul sebesar Rp3.000.000,- yang diterima NURIL tertanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani Bapak H. Samsul selaku penyeter dan NURIL selaku penerima uang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari SITI FATIMAH kepada NURIL atau uang pembayaran paving oleh Bapak Samsul sebesar Rp2.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy penyerahan tagihan terhadap konsumen atas nama Bapak Samsul tertanggal 17 Pebruari 2011 ;
- 2 (dua) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Samsul yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Zaenal Fanani Ponpes Darussolah Tegal Besar tertanggal 12 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atas tagihan senilai Rp38.008.750,- yang ditanda tangani SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan tagihan terhadap konsumen atas nama Zaenal Fanani tertanggal 19 Januari 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Zaenal Fanani yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Wahyudi Jalan S. Parman Gg. 8 No. 4 Jember, tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka paving oleh Bapak Wahyudi sebesar Rp3.800.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH tertanggal 4 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Wahyudi yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Syaiful tertanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran uang muka pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp3.000.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 7 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran uang muka pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp6.000.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 11 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp4.920.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 11 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp13.800.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 26 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp580.000,- yang diterima oleh RAHMAD dan ditanda tangani oleh RAHMAT tertanggal 29 Januari 2011 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Syaiful yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Fathor Rozi tertanggal 9 Juli 2011 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi yang di catatkan oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak Taufik untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi sebesar Rp5.000.000,- yang diterima FATIMAH dan ditanda tangani tertanggal 11 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak Taufik untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi sebesar Rp2.000.000,- yang diteruma JEFRI dan ditanda tangani tetanggal 11 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan perusahaan atas nama H.Rosita Aniati, SH yang berisi catatan transfer pengembalian uang perusahaan oleh SITI FATIMAH sebesar Rp5.000.000,- tetanggal. 7 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV.Duta Bangsa Jember melalui saksi Rahajeng Nuri Saraswati ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No.1138/Pid.B/2012/PN.Jr. tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGGELAPAN DALAM JABATAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI FATIMAH oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama : 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kerja atas nama SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar blangko aplikasi penerimaan karyawan CV. Duta bangsa atas nama SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar penerimaan gaji karyawan terakhir atas nama SITI FATIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Kas tertanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangani SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang pembayaran paving konsumen oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai tertanggal 29 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemakaian uang pembayaran paving oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai tertanggal 29 Januari 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang perusahaan secara pribadi oleh SITI FATIMAH yang ditanda tangani SITI FATIMAH diatas materai 6000 tertanggal 7 Pebruari 2011;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Toko Sejati Jaya tertanggal 29 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar pengembalian uang pembayaran paving oleh Toko Sejati Jaya dari SITI FATIMAH kepada NURIL tertanggal 29 Januari 2011 ;
- 4 (empat) lembar foto copy (dilegalisir) oleh CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Toko Sejati Jaya yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran oleh konsumen atas nama Bapak Budi tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak BUDI yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Bapak BUDI atas tagihan senilai Rp26.739.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Bapak BUDI atas tagihan senilai Rp45.493.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH
- 2 (dua) lembar berita acara pembayaran oleh konsumen atas nama Ibu YULI tetanggal. 9 Nopember 2011 ;
- 8 (delapan) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku Kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Ibu YULI yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BCA atas penyetoran uang oleh YULIA M ke rekening atas nama SITI FATIMAH dengan nomor rekening 333-0148097 senilai Rp40.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 September 2010 atas nama konsumen YULI atas tagihan senilai Rp8.987.500,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atas piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp17.158.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 5 Januari 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp2.730.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal. 21 Desember 2010 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp37.800.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1(satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 22 Desember 2010 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp11.878.425,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 05 Januari 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp7.386.250,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atau piutang tertanggal 13 Juni 2011 atas nama konsumen Ibu YULI atas tagihan senilai Rp5.118.750,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Samsul Balung kulon tertanggal 21 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian paving dari Bapak H. Samsul sebesar Rp3.000.000,- yang diterima NURIL tertanggal 27 Desember 2010 yang dutanda tangani Bapak H.Samsul selaku penyetor dan NURIL selaku penerima uang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari SITI FATIMAH kepada NURIL atau uang pembayaran paving oleh Bapak Samsul sebesar Rp2.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy penyerahan tagihan terhadap konsumen atas nama Bapak Samsul tertanggal 17 Pebruari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Samsul yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Zaenal Fanani Ponpes Darussolah Tegal Besar tertanggal 12 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar surat tagihan atas tagihan senilai Rp38.008.750,- yang ditanda tangani SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan tagihan terhadap konsumen atas nama Zaenal Fanani tertanggal 19 Januari 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy (dilegalisir) Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Zaenal Fanani yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Wahyudi Jalan S. Parman Gg. 8 No. 4 Jember, tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka paving oleh Bapak Wahyudi sebesar Rp3.800.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH tertanggal 4 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) CV. Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Wahyudi yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Syaiful tertanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran uang muka pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp3.000.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 7 Januari 2011 ;
- 1(satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran uang muka pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp6.000.000,- yang ditanda tangani oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 11 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp4.920.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 11 Januari 2011;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp13.800.000,- yang diterima oleh SITI FATIMAH dan ditanda tangani oleh SITI FATIMAH tertanggal 26 Januari 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Syaiful sebesar Rp580.000,- yang diterima oleh RAHMAD dan ditanda tangani oleh RAHMAT tertanggal 29 Januari 2011 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Syaiful yang dicatatkan oleh SITI FATIMAH ;
 - 1 (satu) lembar berita acara pembayaran atas nama Bapak Fathor Rozi tertanggal 9 Juli 2011 ;
 - 5 (lima) lembar foto copy (dilegalisir) CV.Duta Bangsa buku kas yang berisi catatan transaksi pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi yang di catatkan oleh SITI FATIMAH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak Taufik untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi sebesar Rp5.000.000,- yang diterima FATIMAH dan ditanda tangani tertanggal 11 Januari 2011 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak Taufik untuk pembayaran pembelian paving oleh Bapak Fathor Rozi sebesar Rp2.000.000,- yang diterima JEFRI dan ditanda tangani tetanggal 11 April 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan perusahaan atas nama H. Rosita Aniati, SH yang berisi catatan transfer pengembalian uang perusahaan oleh SITI FATIMAH sebesar Rp5.000.000,- tetanggal 7 Maret 2011 ,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Duta Bangsa Jember melalui saksi Rahajeng Nuri Saraswati ;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.236/PID/2013/PT.SBY. tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 06 Februari 2013 Nomor : 1138/Pid.B/2012/PN.Jr., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.jr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memberikan putusannya Nomor : 236/Pid/2013/PT.SBY tanggal 16 Mei 2013 kepada Terdakwa SITI FATIMAH tidak menerapkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam salinan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Facti pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa SITI FATIMAH dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga secara sosiologis putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korbannya yaitu CV Duta Bangsa khususnya dan masyarakat secara umumnya, padahal ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Primair, yang oleh Majelis Hakim didalam Putusannya dikatakan terbukti yaitu Pasal 374 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa meskipun berat ringannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember maupun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara a quo telah "Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu mengenai pembedaan adalah merupakan kewenangan Judex Facti, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah SEMA serta beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA No.3 Tahun 1974.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI No.14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.828 K/Pid/1984 tanggal 13 September 1983.



Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985.

Hal-hal yang oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka Judex Facti dibatalkan.

- Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan pekerjaannya sebagaimana yang didakwakan, dengan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat diterima karena Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pemidanaan yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan seluruh pertimbangan fakta-fakta hukumnya dan pemidanaan telah dijatuhkan dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari pemidanaan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi pelapor;

Bahwa karenanya permohonan Kasasi Pemohon/Judex Facti menjadi tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Gayus Lumbuun, SH., MH. dan Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd./ Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.49 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17